



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2192

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL
DIPARTIMENTO ARPAS DI CAGLIARI (CIG B9F8AD2169 - CUP I25F24000800002)
– AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA - ENERGY PROJECT DI
TERENZIO ALIO P.IVA 001716390859.**

IL DIRIGENTE

VISTE le norme di organizzazione che regolano l'adozione del presente atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- le successive variazioni regolarmente approvate, in particolare le Determinazioni della Direttrice



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Generale n. 1279/2026 e n. 1632/2026;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il D.lgs. 36/2023, "Codice dei Contratti", norma che si applica specificatamente a questo procedimento;

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 2425 del 10/12/2024 con cui è stato affidato all'Ing. Alberto Ledda l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto e sono state impegnate le risorse del Quadro economico;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 585 del 14/04/2025, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e dato mandato al suddetto professionista per la redazione del progetto esecutivo;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1432 del 07/08/2025, con cui è stato approvato il progetto esecutivo;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1821 del 15/10/2025, con cui è stata avviata la procedura di gara finalizzata all'affidamento mediante appalto dei "Lavori di realizzazione di un impianto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

fotovoltaico a servizio del Dipartimento ARPAS di Cagliari (CUP I25F24000800002)", mediante procedura negoziata, delegandola al Servizio Economato e Provveditorato;

- la Determinazione del Servizio Economato e Provveditorato n. 2575 del 29/12/2025, con cui è stato disposto l'avvio di una indagine di mercato, attraverso la Piattaforma regionale SardegnaCAT, per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- la Determinazione del Servizio Economato e Provveditorato n. 521 del 30/03/2026, con cui sono stati approvati gli atti della indagine di mercato, la lettera di invito ed è stata indetta la procedura negoziata;
- la procedura negoziata informatizzata pubblicata sulla Piattaforma regionale SardegnaCAT con scadenza 30/04/2026, identificata dal codice PI095550-26 – Fascicolo di sistema FE031639, a cui sono stati invitati gli operatori selezionati con la Manifestazione di interesse;
- i Verbali delle sedute del Seggio di gara, dal n. 1 al n. 5, che si sono tenute nei giorni 04, 05, 06, e 21 maggio e 3 giugno 2026, registrati agli atti al protocollo interno n. 25772/2026, e specificatamente il n. 5 in cui si dichiarava migliore offerente la Società ETT SRL UNIPERSONALE – Codice fiscale /Partita iva 04606020875 con sede legale in ACIREALE (CT) – 95024;
- il Provvedimento dello scrivente RUP, n. 31843 del 09/07/2026, di esclusione dalla procedura di gara dell'Operatore economico ETT S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Acireale CAP 95024, Prov. (CT) Via Carammone n. 5, Cod. Fisc e Par. IVA 04606020875, per l'insussistenza dell'equivalenza delle tutele tra il CCNL C049 applicato dall'Operatore economico ed il e il CCNL C011 indicato da Arpas negli atti di gara;
- il Verbale n. 6 della seduta del Seggio di gara che si è tenuta il giorno 07 luglio 2026, registrato agli atti al protocollo interno n. 31442/2026, in cui, a seguito della esclusione della Società ETT SRL UNIPERSONALE, è stata dichiarata migliore offerente l'Impresa individuale ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO, Partita iva 01716390859, con sede legale in Contrada Polizzello - 93014 - Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 25,923% sull'importo dei lavori posti a base di gara ossia per l'importo contrattuale di € 136.116,290 (€ 131.116,290 + oneri sicurezza € 5.000,00) + IVA;

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- alla conclusione delle operazioni svolte dal Seggio di gara, nella Seduta n. 5 era stata dichiarata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

migliore offerente la Società ETT SRL UNIPERSONALE – Codice fiscale/Partita iva 04606020875 con sede legale in ACIREALE (CT) – 95024;

- lo scrivente, ricevuti i verbali delle sedute di gara, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha delegato al Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato la verifica dei requisiti dell'operatore economico migliore offerente, Società ETT SRL UNIPERSONALE;
- tra le dichiarazioni rese dalla Società ETT SRL UNIPERSONALE, era presente agli atti anche quella in cui nell'istanza di partecipazione dichiarava di applicare al proprio personale il CCNL C049 (Metalmeccanico Artigiano) diverso dal CCNL C011 (Metalmeccanico Industria) stabilito dall'Arpas negli atti di gara;
- in relazione a quanto dichiarato in sede di gara dalla Società ETT SRL UNIPERSONALE, il Servizio Provveditorato ed Economato acquisiva dalla stessa Società la "dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL", per valutare la congruità dell'offerta e verificare correttamente l'equivalenza dichiarata dei due Contratti di lavoro;
- dopo una prima istruttoria dell'ufficio che aveva già rilevato la non equivalenza tra i due contratti, considerata la complessità della materia, veniva richiesto un parere pro-veritate ad un Professionista iscritto all'Ordine dei consulenti del lavoro di Cagliari, che confermava la non equivalenza tra il CCNL C049 ed il CCNL - C011;
- il Sedgio di gara, come riportato nel Verbale n. 6 del 07/07/2026, prendeva atto della non equivalenza tra i due CCNL, escludeva la Società ETT SRL UNIPERSONALE, ricalcolava la soglia di anomalia e dichiarava migliore offerente l'Impresa individuale ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO;
- lo scrivente RUP, con Provvedimento inviato via PEC, ha comunicato formalmente alla Società ETT SRL UNIPERSONALE la sua esclusione dalla procedura di gara per l'insussistenza dell'equivalenza delle tutele tra il CCNL C049 e il CCNL C011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 3 e 4, D. Lgs. 31 marzo 2026, n. 36, e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto;
- la Società ETT SRL UNIPERSONALE, a mezzo dello Studio Legale Costanzo, chiedeva ad Arpas di riesaminare in autotutela il provvedimento di esclusione, di annullare o comunque ritirare il già menzionato provvedimento, rinnovare l'istruttoria e riammettere alla procedura di gara la Società ETT SRL UNIPERSONALE;
- lo scrivente RUP, esaminate le ragioni della contestazione, ha riscontrato la comunicazione dello



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Studio Legale Costanzo, e comunicato che non sussistevano motivi per riesaminare il provvedimento di esclusione della Società ETT SRL UNIPERSONALE dalla gara d'appalto, che dunque veniva confermato;

- perciò, avendo ricevuto il Verbale n. 6 della seduta di gara del 07/07/2026, lo scrivente RUP ha delegato al Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato la verifica dei requisiti dell'operatore economico risultato nuovo migliore offerente, Società ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO - Partita IVA 01716390859, con sede legale in Contrada Polizzello - 93014 - Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 25,923% sull'importo dei lavori posti a base di gara, da cui deriva un valore dell'importo contrattuale di € 136.116,29 (€ 131.116,29 + oneri sicurezza € 5.000,00) + IVA;
- con la nota n. 37666 del 06/08/2026, il Servizio Provveditorato ed Economato ha comunicato l'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti in capo alla Società ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO, ai sensi del D.lgs. 36/2023, segnalando che restava in corso l'istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione antimafia;
- per questi motivi, trascorso anche il termine di 30 giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, si intende perciò concludere la procedura di gara, approvando i Verbali del Seggio di gara, dal n. 1 al n. 6, dando atto dell'avvenuta esclusione dalla gara d'appalto della Società ETT SRL UNIPERSONALE e aggiudicando la gara d'appalto alla Società ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO, risultata migliore offerente;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, per cui si può procedere alla stipula del contratto con scrittura privata che potrà avvenire senza attendere il termine "dilatatorio", ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023 (contratto sottosoglia europea);

VISTA la normativa applicabile in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ed al regime fiscale art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, in base al quale l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "tracciabilità dei flussi finanziari", per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG B9F8AD2169**;

ACCERTATO che con la propria Determinazione n. 2425 del 10/12/2024, erano state impegnate le somme del Quadro economico sul Capitolo SC02.2010:

N. doc.	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo (€)
---------	----------	-------	-----------	-------------



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

3240001059	SC02.2010	LAV IMP FOTOVOLT DIP CA	900002	230.687,24
3240001060	SC02.2010	INCENT. 80% SU LAV IMP FOTOVOLT DIP CA	700001	2.832,00
3240001061	SC02.2010	FDO INNOVAZ. 20% SU LAV IMP FOTOVOLT DIP CA	600076	708,00
			Sommano	234.227,24

DATO ATTO che per mero errore materiale le somme impegnate con la Determinazione n. 2425 del 10/12 /2024 erano state indicate come economie in sede di riaccertamento 2025 e confluite nell'Avanzo di Amministrazione, per poi essere riassegnate a questo Servizio con le Determinazioni della Direttrice Generale n. 1279/2026 e n. 1632/2026 di Variazione al Bilancio e applicazione dell'Avanzo;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto:

A	LAVORI	Aggiudicazione
A1	Lavori a base d'asta	131.116,29 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	136.116,29 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA (22% di A1+A2)	29.945,58 €
B2	Compenso incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 (2% di A1+A2)	3.640,00 €
B3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri e IVA inclusi)	23.772,76 €
B4	Contributo ANAC	250,00 €
B5	Imprevisti e ribasso d'asta	64.275,37 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	121.883,71 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	258.000,00 €



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che le spese per la progettazione sono già state liquidate e che occorre provvedere all'impegno di spesa in favore dell'aggiudicatario per i lavori di contratto, comprensivi di IVA, nonché delle altre voci del Quadro Economico, relative al compenso incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, ed alle somme per imprevisti e ribasso d'asta e altro, per un totale complessivo di **234.227,24 €**;

Per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** i Verbali delle sedute del Seggio di gara, dalla n. 1 alla n. 5, che si sono tenute nei giorni 04, 05, 06, e 21 maggio e 3 giugno 2026, registrati agli atti al protocollo interno n. 25772/2026, e n. 6 del 07/07/2026, registrato agli atti al protocollo interno n. 31442/2026;
2. **DI DARE ATTO** dell'esclusione dalla procedura di gara della Società ETT SRL UNIPERSONALE – Codice fiscale/Partita iva 04606020875 con sede legale in ACIREALE (CT) – 95024, disposta con Provvedimento n. 31843 del 09/07/2026 inviato via PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 3 e 4, D. Lgs. 31 marzo 2026, n. 36, e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, per l'insussistenza dell'equivalenza delle tutele tra il CCNL C049 (Metalmeccanico Artigiano) che la Società dichiarava di applicare al proprio personale e il CCNL - C011(Metalmeccanico Industria) stabilito dall'Arpas negli atti di gara;
3. **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, i "Lavori di realizzazione di un Impianto fotovoltaico a servizio del Dipartimento Arpas di Cagliari (CIG B9F8AD2169 - CUP I25F24000800002)" alla Società ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO - Partita IVA 01716390859, con sede legale in Contrada Polizzello - 93014 - Mussomeli (CL) (CODICE SAP 2647) che ha offerto il ribasso del 25,923% sull'importo dei lavori posti a base di gara, e dunque per l'importo contrattuale di € 136.116,29 (€ 131.116,29 + oneri sicurezza € 5.000,00) + IVA, per complessivi **166.061,87 €**;
4. **DI APPROVARE** il quadro economico sotto riportato, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto:

A	LAVORI	Aggiudicazione
A1	Lavori a base d'asta	131.116,29 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	136.116,29 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

B1	IVA (22% di A1+A2)	29.945,58 €
B2	Compenso incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 (2% di A1+A2)	3.640,00 €
B3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri e IVA inclusi)	23.772,76 €
B4	Contributo ANAC	250,00 €
B5	Imprevisti e ribasso d'asta	64.275,37 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	121.883,71 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	258.000,00 €

5. **DI COMUNICARE** l'esito del procedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 e di provvedere alle pubblicazioni di legge;

6. **DI PROCEDERE** alla stipula del contratto senza attendere il termine "dilatatorio", ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;

7. **DI IMPEGNARE** le somma disponibili all'interno del Quadro Economico, così come segue:

N. Ordine	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo (€)
1	SC02.2010	LAV IMP FOTOVOLT DIP CA (Energy Project)	2647	166.061,87
2	SC02.2010	INCENT. 80% SU LAV IMP FOTOVOLT DIP CA (Dipend. Arpas)	700001	2.912,00
3	SC02.2010	FDO INNOVAZ. 20% SU LAV IMP FOTOVOLT DIP CA (F.do Innov.)	600076	728,00
4	SC02.2010	IMPREV, RIBASSO E ALTRO LAV IMP FOTOVOLT DIP CA	900002	64.525,37
			Sommano	234.227,24

8. **DI TRASMETTERE** questo provvedimento al Responsabile del Progetto ed al Servizio Provveditorato ed economato, per procedere con gli adempimenti di rispettiva competenza;

9. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CUP **I24E19001080002**;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

10. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02. 2010	00.01.01.00	28/09/2026	LAV.REALIZ.IMP.FTOVOLTAIC.DIP C.- AGG	166.061,87	ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO	U. 2.02.01.09.019	B9F8AD2169	I25F24000800002
SC02. 2010	00.01.01.00	28/09/2026	LAV.REALIZ.IMP.FTOVOLTAIC.DIP C.- AGG	2.912,00	DIPENDENTI DIVERSI	U. 2.02.01.09.019	B9F8AD2169	I25F24000800002
SC02. 2010	00.01.01.00	28/09/2026	LAV.REALIZ.IMP.FTOVOLTAIC.DIP C.- AGG	728,00	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTESARDEGNA - ARPAS	U. 2.02.01.09.019	B9F8AD2169	I25F24000800002
SC02. 2010	00.01.01.00	28/09/2026	LAV.REALIZ.IMP.FTOVOLTAIC.DIP C.- AGG	64.525,37	FORNITORE GENERICO	U. 2.02.01.09.019	B9F8AD2169	I25F24000800002

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.2010	TOTALE
2026	234.227,24	234.227,24



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

TOTALE	234.227,24	234.227,24
--------	------------	------------

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
28/09/2026 13:47:38